

1502690-51.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2233533/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2233533 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio José de Matos Souza Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502690-51.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502690-51.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2233533/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2233533 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio José de Matos Souza Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra SILVIO JOSÉ DE MATOS SOUZA JUNIOR, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006,

segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 25 de agosto de 2022, às 16h10, na Rua Benedito Leite, 79, Jardim Adelaide, nesta cidade e comarca de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com peso aproximado de 42 gramas e 35 (trinta e cinco) porções de crack, com peso aproximado de 20 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 71/73).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 29/31.

Notificado, apresentou defesa prévia (fls. 82/83).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 89/91).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob os mesmos fundamentos, motivo pelo qual os tenho como razão de decidir. Prevê o CPP a respeito que: "Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A procedência exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o ato e sua autoria, de modo que, diante da incerteza dos fatos, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO SILVIO JOSÉ DE MATOS SOUZA JUNIOR, RG: 40291983, nascido em 06/07/1986, filho de Silvio José de Matos Souza e Maria do Carmo Gonçalves Souza, da imputação que lhe é feita na denúncia por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA